

Nr. 109 Vorlage des Ministerialrats Boruttau im Reichsfinanzministerium. 5. Juli 1939

R 2/57520, Bl. 159–162

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsfinanzministerium

Durch Herrn Dir 3¹Herrn Staatssekretär²

Betrifft: Verhandlung mit dem Reichswirtschaftsministerium über den Entwurf des Grunderwerbsteuergesetzes.

Der RWiMin (Sachbearbeiter MinR Josten) hat zu dem Entwurf des GrEStG³ eine Reihe von Änderungswünschen vorgebracht. Über die folgenden Fragen ist keine Einigung erzielt worden:

1. Einbringen von Grundstücken in Kapitalgesellschaften.

Der RWiMin hat beantragt, daß künftig keine GrESt erhoben werden soll, wenn Grundstücke gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten in eine Kapitalgesellschaft eingebracht werden. Er hat verlangt, daß für diese Rechtsvorgänge zum mindesten die bisherigen Vergünstigungen beibehalten werden.

Der § 19a des geltenden GrEStG⁴ sieht vor, daß sich die GrESt beim Einbringen von Grundstücken gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten auf 2 v. H. ermäßigt. § 38 Absatz 3 FinAusglG⁵ gemäß dürfen die Stadt- und Landkreise in diesem Fall keine Zuschläge zur Steuer erheben. Die Regelung geht auf das Steuermilderungsgesetz vom 31. 3. 1926 zurück⁶. Dieses Gesetz hatte den Zweck, wirtschaftlich gebotene Betriebszusammenschlüsse zu erleichtern. Es ordnete an, daß bei der Verschmelzung von Kapitalgesellschaften die Gesellschaftsteuer und die GrESt ermäßigt wurden. Die *Ermäßigung* war *damals angebracht*, weil der allgemeine Steuersatz für die *Gesellschaftsteuer* 4 v. H. und für die *GrESt einschließlich der Zuschläge* 7 v. H. betrug. Die Notverordnung vom 1. 12. 1930 wollte darüber hinaus jede Art der Zuführung von Betriebskapital in eine Kapitalgesellschaft erleichtern. Sie setzte deshalb den Steuersatz für alle Fälle, in denen Grundstücke gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten auf eine Kapitalgesellschaft übergeführt werden, auf 2 v. H. herab⁷.

Eine so weit gehende Steuererleichterung für das Einbringen von Grundstücken in eine Kapitalgesellschaft ist sachlich nicht gerechtfertigt. Die *Gesellschaftsteuer ist in der Zwischenzeit von 4 auf 2 v. H. herabgesetzt* worden. Sie wird in den Fällen, in denen Grundstücke gegen Gewährung von

¹ MD Hedding, Leiter der Steuerabt. III des RFM, mit dessen Paraphe vom 6. 7. 1939.

² Mit undat. Sichtvermerk des StS Reinhardt.

³ Die Erstvorlage eines neuen „GrunderwerbsteuerG (GrEStG)“ hatte der RFM schon am 21. 2. 1938 präsentiert; Äußerungen der OFP dazu: R 2/57519, mit nachfolg. Fassungen auch in R 3001/21826. Der hier in Rede stehende Entwurf war den Ressorts am 31. 1. 1939 zugegangen; R 2/57520, Bl. 1–82. Stellungnahmen hierzu gesammelt ebd. Bl. 84–259.

⁴ Vom 12. 9. 1919 (RGBl. S. 1617) i. d. F. der Bekanntmachung vom 11. 3. 1927 (RGBl. I S. 72); s. ARH II/1, Nr. 139 Anm. 9; ARH V, Nr. 70 Anm. 6. Anregungen aus den Jahren 1926–38 zu seiner Abänderung in R 2/57521–57522.

⁵ Gemeint ist § 38 (4) Ziff. 1 i. d. F. des 3. *FinanzausgleichÄndG* vom 31. 7. 1938 (RGBl. I S. 966); vgl. ARH V, Nrr. 105, 115 Ziff. II 3 und 6, 160 zu Anm. 6–14.

⁶ *Gesetz über Steuermilderungen zur Erleichterung der Wirtschaftslage* vom 31. 3. 1926 (RGBl. I S. 185), hier Art. III § 8 (2); s. ARW, Kab. Luther I–II, II Nrr. 286, P. 1, 292 P. 7, 318 P. 2, 321 P. 2, 322 P. 1.

⁷ *VO des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen* vom 1. 12. 1930 (RGBl. I S. 517, 585), hier 4. Teil Kap. II Art. 2. Vgl. ARW, Kab. Brüning I–II, I Nr. 183.

Gesellschaftsrechten eingebracht werden, nicht vom vollen Wert des eingebrachten Grundstücks berechnet, sondern nur von dem Teil des Werts, der nach Abzug der auf dem Grundstück ruhenden Belastungen übrigbleibt. Die Gesellschaftsteuer macht also beim Einbringen von belasteten Grundstücken im Ergebnis nur einen Bruchteil von 2 v. H. aus. Die Ermäßigung der GrESt auf 2 v. H. beschränkt sich nicht auf den unbelasteten Teil des eingebrachten Grundstücks, sondern ist auch zu gewähren, soweit das Grundstück gegen Übernahme von Hypotheken oder anderen Schuldverpflichtungen auf die Gesellschaft übergeht. Tatsächlich werden aber überhaupt keine Gesellschaftsrechte gewährt, soweit die Grundstücke gegen Übernahme von Hypotheken und sonstigen Schuldverpflichtungen auf die Gesellschaft übergehen. Das bedeutet also, daß die *Steuervergünstigung selbst dann* in Anspruch genommen werden kann, wenn sich ein Grundstückseigentümer nur *in ganz geringem Umfang* an der Kapitalgesellschaft beteiligt, für den größten Teil des Grundstücks aber in anderer Weise entschädigt wird.

Der Entwurf sieht aus diesen Erwägungen für das Einbringen von Grundstücken gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten *keine* Steuervergünstigung vor. Die *Reichswirtschaftskammer* und die *Reichsgruppe Industrie* haben ihre hiergegen erhobenen Einwendungen *fallen* lassen.

Der RWiMin weist darauf hin, daß im Zug des *Vierjahresplans* aus wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten eine Reihe von Unternehmen veranlaßt wird, Kapitalgesellschaften unter Einbringung von Grundstücken zu errichten. Dieser Weg dürfe aus psychologischen und wirtschaftlichen Gründen nicht erschwert werden. Auf keinen Fall sei es gerechtfertigt, daß die Stadt- und Landkreise aus solchen Maßnahmen durch die Erhebung von *Zuschlägen* Vorteile ziehen.

Psychologische Gesichtspunkte können bei der Besteuerung nicht berücksichtigt werden. Die wirtschaftlichen Gesichtspunkte erscheinen nicht durchschlagend. Es käme äußerstenfalls in Betracht, in diesen Fällen auf die *Erhebung der Zuschläge* durch die Stadt- und Landkreise zu verzichten. Die Reichsgrunderwerbsteuer muß dagegen den allgemeinen Vorschriften gemäß mit 3 v. H. erhoben werden⁸.

2. Übergang von Grundstücken auf eine Familiengesellschaft.

Der RWiMin hat beantragt, daß die Übertragung eines Grundstücks auf eine Familiengesellschaft künftig ebenso wie im bisherigen Gesetz von der GrESt ausgenommen wird, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob das Familienunternehmen in der Form einer *Personengesellschaft* oder in der Form einer *Kapitalgesellschaft* betrieben wird. Der Entwurf sieht dagegen eine *Steuervergünstigung* für den Übergang eines Grundstücks auf ein Familienunternehmen *nur dann* vor, *wenn das Unternehmen eine Personengesellschaft* ist. Eine Steuervergünstigung für den Übergang auf eine Kapitalgesellschaft erscheint nicht gerechtfertigt.

Das Umwandlungsteuergesetz vom 6. 7. 1934⁹ geht davon aus, daß die Rechtsform der *Kapitalgesellschaft für Familienunternehmen nicht geeignet* ist. Die Begründung zum Gesetz sagt ausdrücklich, daß die Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft insbesondere für Familienunternehmen in Betracht komme. Denn die natürliche Grundlage dieser Unternehmen sei nicht das von den Familienmitgliedern aufgebrachte Gesellschaftskapital, sondern die persönlichen Bindungen, die zwischen den Familienangehörigen bestehen. Die im Umwandlungsteuergesetz

⁸ Bereits mit Vm. vom 6. 1. 1939 hatte MR Boruttau StS Reinhardt über seine Verhandlungen mit MR Josten berichtet, das RWiM halte generell die steuerl. Belastung des Grundstücksverkehrs für überhöht und widerspreche einem GrESt-Satz von 3%, obwohl dieser gegenüber dem Erstentw. schon von 5% abgesenkt worden sei (allerdings mit einem mögl. Zuschlag für Stadt- und Landkreise bis zu 2%). Boruttau war auch hier dem RWiM entgegengetreten: „Die Gesamtbelastung von höchstens 5 v. H. hat sich *nicht* als *untragbar* erwiesen. Von ihr abzugehen, liegt bei der heute noch festzustellenden weitgehenden Neigung, Grundbesitz zu erwerben, *kein Anlaß* vor. Vom Standpunkt des Finanzbedarfs ist es unmöglich, die Steuer zu senken. Die Herabsetzung der Gesamtbelastung von 5 auf 3 v. H. würde einen *Steuerausfall* von 80 Millionen Reichsmark im Jahr zur Folge haben.“ R 2/57520, Bl. 84 f.

⁹ Gesetz über Steuererleichterungen bei der Umwandlung und Auflösung von Kapitalgesellschaften vom 5. 7. 1934 (RGBl. I S. 572); s. ARH I/2, Nr. 376 P. 13.

setz vorgesehenen Steuererleichterungen sollten daher gerade dazu beitragen, daß solche Familienkapitalgesellschaften in Personengesellschaften umgewandelt wurden. Diesem Grundgedanken des Umwandlungsteuergesetzes würde es widersprechen, wenn das neue Gesetz die Übertragung von Grundstücken auf eine Familienkapitalgesellschaft steuerlich begünstigen würde.

Der RWiMin weist darauf hin, daß die Familienunternehmen, für die die Form der Kapitalgesellschaft ungeeignet war, inzwischen in Personengesellschaften umgewandelt worden sind. Manche Familienunternehmen könnten aber gegenüber den widerstrebenden Interessen einzelner Familienmitglieder nur dann als *wirtschaftliche Einheit erhalten* werden, wenn sie in Form einer Kapitalgesellschaft geführt würden.

Für *bestehende Familienkapitalgesellschaften* ist die *Steuerbefreiung* im allgemeinen *bedeutungslos*, da bei diesen Unternehmen eine Übertragung von Grundstücken auf die Gesellschaft in der Regel nicht in Betracht kommt. Solche *Familienunternehmen*, die *künftig in Kapitalgesellschaften umgewandelt* werden, weil diese Rechtsform den Familienmitgliedern vorteilhafter erscheint, müssen die daraus sich ergebenden steuerlichen Folgen tragen. Die Erhebung der Steuer ist schon deswegen geboten, weil jederzeit die Möglichkeit besteht, daß gerade solche widerstrebenden Familienmitglieder ihre *Beteiligung* früher oder später an *Familienfremde übertragen*. Der Charakter des Familienunternehmens kann dadurch jederzeit geändert werden. Die für diesen Fall im bisherigen Gesetz vorgesehene Nacherhebung der Steuer ist, soweit überhaupt durchführbar, mit zu großen Weiterungen für die Verwaltung verbunden.

Sofern bestimmt wird, daß beim Einbringen von Grundstücken in eine Kapitalgesellschaft die Zuschläge zur GrESt nicht erhoben werden, kommt diese Vergünstigung auch den Familienkapitalgesellschaften zugute. Die Einbringung würde dann nicht mit 3 v. H. Steuer und 2 v. H. Zuschlag, sondern nur mit 3 v. H. Reichssteuer belastet werden.

Der RWiMin hat außerdem geltend gemacht, die im Entwurf vorgesehene Regelung reiche auch für die Übertragung von Grundstücken auf Familienpersonengesellschaften nicht aus, denn sie gelte nur insoweit, als die Gesellschafter bereits vor der Einbringung als Miteigentümer am Grundstück beteiligt waren. Ein Vater, der seine Söhne am Geschäft beteiligen will, könne die Steuerbefreiung nur für den Teil des von ihm eingebrachten Grundstücks in Anspruch nehmen, der seinem eigenen Anteil am Gesellschaftsvermögen entspricht.

Dieser Einwand ist berechtigt. Es erscheint angebracht, die Steuerbefreiung auch insoweit zuzugestehen, als die Abkömmlinge, die der Familienpersonengesellschaft beitreten, am Grundstück vorher nicht beteiligt waren.

3. Erwerb von Grundstücken zur Schaffung von Arbeiterwohnstätten.

Der RWiMin beantragt, daß nicht nur der Erwerb von Grundstücken zur Schaffung von Kleinwohnungen durch gemeinnützige Wohnungsunternehmen, sondern daneben auch der Erwerb zur Schaffung von Arbeiterwohnstätten durch nicht gemeinnützige Unternehmen von der Steuer ausgenommen wird.

§ 8 Ziffer 9 des geltenden Gesetzes gemäß ist der Erwerb von Grundstücken zur Schaffung von Wohnungen nur dann befreit, wenn *Kleinwohnungen im Sinn der Gemeinnützigkeitsverordnung* geschaffen werden sollen und wenn Träger des Bauvorhabens ein gemeinnütziges Wohnungsunternehmen ist. Die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen dürfen nur Wohnungen bis zu 75 qm Wohnfläche in einfacher Ausstattung errichten. Die Baukosten müssen so bemessen werden, daß die Miete für die minderbemittelte Bevölkerung tragbar ist. Zu den Wohnungen, die die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen bauen dürfen, gehören auch die in der Verordnung über die Förderung von Arbeiterwohnstätten vom 1. 4. 1937 bezeichneten Wohnungsarten¹⁰. Die Vergünstigung ist

¹⁰ RGBL I S. 437; s. ARH III, Nr. 171 Ziff. A. X., hier Anm. 24. Grunderwerbsteuerfrei blieb danach die Errichtung von Kleinsiedlungen, Volkswohnungen, Heuerlings- und Werkwohnungen sowie von Eigenheimen für ländl. Arbeiter und Handwerker.

auf gemeinnützige Wohnungsunternehmen beschränkt, weil bei diesen Unternehmen die Gewähr besteht, daß sie den Wohnungsbau wirklich auf gemeinnütziger Grundlage betreiben, daß also die Steuervergünstigung tatsächlich dem sozialpolitisch förderungswürdigen Wohnungsbau zugute kommt. Die Erzielung von Unternehmergewinnen und die unangemessene Bereicherung von Privatpersonen wird dadurch verhindert, daß den Wohnungsunternehmen *besondere Beschränkungen* auferlegt werden. Die Einhaltung der Beschränkungen wird den Vorschriften der Gemeinnützigkeitsverordnung gemäß durch eine *ständige scharfe Überwachung* sichergestellt.

Der neue Entwurf hält an dieser Regelung fest. Der Erwerb von Grundstücken zur Schaffung von Arbeiterwohnstätten soll also auch in Zukunft nur dann *steuerfrei* sein, wenn die Arbeiterwohnstätten von gemeinnützigen Wohnungsunternehmen errichtet werden.

Der RWiMin gibt zu, daß der Bau von Arbeiterwohnstätten grundsätzlich *nicht* zum Aufgabenkreis eines gewerblichen Unternehmens gehört, sondern den dafür geschaffenen Wohnungsunternehmen vorbehalten bleiben muß. Er ist der Auffassung, daß die gewerblichen Unternehmen schon mit Rücksicht auf die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Vorteile den Arbeiterwohnstättenbau in der Regel den gemeinnützigen Wohnungsunternehmen überlassen werden. Aus gesamtwirtschaftlichen Gründen könne aber auf absehbare Zeit nicht darauf verzichtet werden, daß die *gewerblichen Unternehmen* auch Arbeiterwohnstätten in eigener Regie errichten¹¹. Die gemeinnützigen Unternehmen seien nicht in der Lage, den Bedarf an Arbeiterwohnstätten allein zu decken. Die gewerblichen Unternehmer setzten in diesen Fällen ihre eigenen Mittel für den Wohnungsbau ein und verzichteten auf die sonst erforderlichen öffentlichen Mittel (Reichsdarlehen, Reichsbürgschaft). Es sei daher gerechtfertigt, daß die Steuererleichterungen für den Arbeiterwohnstättenbau auch bei der Errichtung durch gewerbliche Unternehmen gewährt würden.

Die Frage ist eingehend geprüft worden. Die Steuerbefreiung kann auf diese Fälle nicht ausgedehnt werden. Die Anerkennung von Wohnungsbauten als Arbeiterwohnstätten ist von einer Reihe von Voraussetzungen abhängig. Die Steuerbehörde könnte nur auf Grund eingehender Prüfungen feststellen, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind. Um sicherzustellen, daß die Bedingungen, von denen die Vergünstigung abhängt, auch in der Folgezeit weiterbestehen, wäre eine laufende Überwachung erforderlich. Diese Überwachung wäre unverhältnismäßig *schwieriger als bei gemeinnützigen Wohnungsunternehmen*, da sie sich auf eine Vielzahl von Betrieben erstreckt und je nach der wirtschaftlichen Gestaltung der einzelnen Bauvorhaben verschieden geregelt werden müßte. Die Neueinrichtung einer solchen Überwachung neben der für die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen bereits bestehenden Überwachung ist nicht tragbar¹².

Im übrigen kann auch nicht anerkannt werden, daß die Errichtung von Arbeiterwohnstätten durch gewerbliche Betriebe¹³ ausschließlich im öffentlichen Interesse vorgenommen wird. Die Reichsgruppe Industrie hat selbst ausgeführt, daß die Betriebe häufig aus dem Grund auf die Einschaltung eines gemeinnützigen Wohnungsunternehmens *verzichten*, weil sie *beim Bau von werkeigenen Wohnungen einen stärkeren Einfluß* auf die Wohnungen haben. Der Betrieb habe zum Beispiel eine bessere Handhabe, gegen betriebsfremd gewordene Mieter vorzugehen, wenn er selbst Eigentümer der Wohnung sei.

Unter diesen Umständen erscheint es gerechtfertigt, daß gewerbliche Betriebe, die Arbeiterwohnstätten selbst errichten, auch die steuerlichen Folgen tragen, zumal die GrESt für den Erwerb des unbebauten Geländes im Verhältnis zu den gesamten Kosten des Wohnungsbaus nur eine ganz untergeordnete Rolle spielt¹⁴.

¹¹ Am Rand Marg. des StS Reinhardt: "R[ichtig]".

¹² Die Worte „nicht tragbar“ von Reinhardt unterstrichen, mit Fragezeichen am Rand.

¹³ Rest des Satzes von Reinhardt unterstrichen, mit Marg.: „Es besteht aber ein sehr großes öffentliches Interesse daran, daß Unternehmen Arbeiterwohnungen bauen.“

¹⁴ Dem Wunsch des RWiM auf Steuerverschonung des Werkwohnungsbaus wurde gleichwohl in einer Referentenbesprechung am 3. 10. 1939 noch entsprochen; R 2/57520, Bl. 259.

Ich bitte, diese Fragen mit Herrn Staatssekretär Landfried zu besprechen. Herr Staatssekretär Landfried ist nach fernmündlicher Mitteilung im Juli in Berlin anwesend. Ich füge das Schreiben des Reichswirtschaftsministers vom 3. 6.¹⁵ und die Eingabe der Reichsgruppe Industrie vom 20. 3. 1939 bei¹⁶.

Boruttau

¹⁵ Ebd. Bl. 145–148.

¹⁶ Ein weiterer Vorschlag war zu diesem Zeitpunkt schon abgebogen: Am 23. 2. 1939 hatte RL Bormann mündlich anregen lassen, in den GrEStG-Entw. eine Vorschrift einzubauen, wonach beim Grunderwerb durch eine Religionsgesellschaft eine auf 30%, also das Zehnfache erhöhte Steuer fällig werde. (Das geltende GrEStG [o. Anm. 4] stellte den Grunderwerb der „Toten Hand“ für kirchl., gemeinnützige und mildtätige Zwecke ganz steuerfrei.) Ausgehend von einem Vm. Boruttaus, der auch RFM v. Krosigk vorlag (R 2/57520, Bl. 169 f.), hatte Reinhardt mit Schreiben an den StdF vom 13. 5. (ebd. Bl. 171 f.) dazu bemerkt: „Die angeregte Sonderbelastung soll nicht den Zweck haben, das Grunderwerbsteueraufkommen zu steigern, sondern die Kirchen vom Erwerb weiteren Grundbesitzes abzuhalten. Dieser Zweck würde durch eine solche Vorschrift nicht in allen Fällen erreicht werden. Die Religionsgesellschaften haben die Möglichkeit, *natürliche* Personen oder *Gesellschaften* mit dem Erwerb von Grundstücken für Rechnung der Kirche zu beauftragen (Treuhänder). Die Finanzämter werden nicht immer erkennen können, daß es sich bei solchen Geschäften um einen Landerwerb der *Kirchen* handelt.“ Alternativ verwies er auf die geplante Genehmigungspflicht nach dem Projekt eines „Gesetzes über die Beschränkung des Rechtserwerbs der jurist. Personen“ – das allerdings schon im Vorjahr auf die lange Bank geschoben worden war; s. zuletzt ARH V, Nrr. 13, 93. Am 18. 10. 1939 leitete der RFM den Ressorts einen vermeintlich „endgültigen Entwurf“ des GrEStG zu; R 2/57520, Bl. 261–354. Zu ihm ging noch ein Widerspruch der RfR ein: Fortgang s. Dok. Nr. 209.

Zitierhinweis

Nr. 109 Vorlage des Ministerialrats Boruttau im Reichsfinanzministerium. 5. Juli 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d109>